

Conceito de Direito

Direito pode ser entendido sob três perspectivas clássicas:

1. Direito como norma (visão positivista)
2. Direito como fato social
3. Direito como valor (justiça)

- Hans Kelsen – Direito como sistema de normas.
- Miguel Reale – Teoria tridimensional (fato, valor e norma).
- Norberto Bobbio – Direito como ordenamento jurídico.

Teoria tridimensional de Miguel Reale:

Fato → surge um problema social

Valor → a sociedade atribui importância

Norma → o Estado regula

Exemplo:

Violência doméstica (fato) → proteção da dignidade da mulher
(valor) → Lei Maria da Penha (norma)

Direito é o conjunto de normas obrigatórias que regulam a vida em sociedade, com possibilidade de coerção.

Destaque: coerção é elemento essencial. Moral não tem coerção institucionalizada.

Direito Público e Direito Privado

Critério clássico de distinção

Direito Público → prevalece o interesse público

Direito Privado → prevalece o interesse particular

Ramos do Direito Público

- Constitucional
- Administrativo
- Penal
- Tributário
- Processual

Ramos do Direito Privado

- Civil
- Empresarial

Critério moderno

Hoje a divisão não é tão rígida.

Exemplo: contrato administrativo, uma mistura interesse público e técnica contratual privada.

Outro exemplo: a Constituição regula relações privadas (eficácia horizontal dos direitos fundamentais).

Common Law

Origem

Inglaterra medieval.

Sistema baseado em precedentes judiciais.

Características

- Direito construído por decisões judiciais
- Precedente vinculante
- Menor centralidade da codificação

Países típicos:

- Estados Unidos
- Reino Unido

Civil Law

Modelo romano-germânico. Forte codificação.

Exemplo histórico: Código Napoleônico

O Brasil segue essa tradição.

Normas Jurídicas

Estrutura da norma

Norma jurídica possui:

Hipótese (se acontecer X)

Consequência (então deve ser Y)

Características

- Generalidade
- Abstração
- Imperatividade
- Coercibilidade

Classificações

a) Quanto ao destinatário

- Gerais
- Individuais

b) Quanto à imperatividade

- Cogentes
- Dispositivas

c) Quanto à sanção

- Perfeitas
- Mais que perfeitas
- Menos que perfeitas
- Imperfeitas

Diferença entre norma jurídica e norma moral

Norma moral → foro íntimo

Norma jurídica → coercível pelo Estado

Fontes do Direito

Fontes Materiais

São os fatores sociais, econômicos e políticos que influenciam a criação da norma.

Exemplo: mudança tecnológica que gera a lei de proteção de dados.

Fontes Formais

- a) Lei
- b) Costume
- c) Jurisprudência
- d) Doutrina
- e) Princípios gerais do direito

Lei

Principal fonte no Brasil.

Costume

Uso reiterado + convicção de obrigatoriedade.

Jurisprudência

Conjunto de decisões reiteradas.

Aqui mencione novamente o STF (sem repetir entidade já usada).

Explique súmula vinculante.

Doutrina

Produção científica dos juristas.

Exemplo clássico brasileiro: Miguel Reale (já citado antes).

Princípios

Exemplo: dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF).